

재무감사

감 사 보 고 서

- 학교법인 성균관대학 및 성균관대학교 재무감사 -

2024. 6.

교 육 부

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사대상기관 현황	2
III. 감사결과	4
1. 감사결과 총괄	4
2. 처분 요구 사항	5
(1) 기업 직원 법인 업무 부여 등 부적정(기관경고·통보(시정완료)) ..	6
(2) 법인회계 행사비 집행 부적정(기관주의·통보·주의)	9
(3) 교육용기본재산(성균관대학교 글로벌센터) 운용·관리 부적정(기관경고·통보) ..	13
(4) 공사계약 계약이행보증금 미징수 등 부적정(통보·경고)	17
(5) 부속병원 주요보직자 업무추진비 집행 부적정(개선·통보·주의) ..	21
(6) 산학협력단 연구비 사용 부적정(통보·주의·회수·<별도조치>통보) ..	25
(7) 지식재산권 미신고 부적정(통보·주의)	29
(8) 시설공사 법정경비 미정산 부적정(경고·주의·회수)	32
(9) 입찰참가 자격 중복 제한 등 부적정(통보·경고·주의)	37
IV. 현지조치 사항	42

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

학교법인 성균관대학 및 성균관대학교는 그간의 감사 수감 이력, 교육부 국고지원 규모 등을 고려¹⁾할 때 법인과 학교의 재산 및 회계관리·운영에 대한 적정성 등 점검이 필요하였다. 이에 학교법인 성균관대학 및 성균관대학교에 대한 재무감사를 2023년 행정감사 기본계획에 반영하고 감사를 하게 되었다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사에서는 학교법인 성균관대학의 이사회 운영, 재산 운용, 재무·회계관리와 함께 성균관대학교의 예산·회계, 연구비, 계약, 기자재 관리, 국가재정사업집행·관리 및 민원 제기사항에 대한 확인 등 회계분야 전반에 대하여 2020. 3월 ~ 2023. 4월 감사일까지 수행한 업무를 점검하였다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 학교법인 성균관대학 및 성균관대학교에 대한 지도·감독부서의 점검 결과, 주요 언론보도·민원 등 관련 자료를 수집·분석하였으며, 2023. 4. 19.부터 4. 28.까지 8일간 감사인력 12명(시민감사관, 회계사 등 포함)을 투입하여 실지감사를 하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 위법·부당하다고 판단되는 사항과 관련하여 2023. 4. 28. 학교법인 성균관대학 사무국장 등 주요 보직자가 참석한 가운데 감사마감회의를 하고, 2023. 8. 17. 서면으로 업무처리 경위·향후 처리대책 등에 대한 답변서를 받는 등 주요 지적사항에 대한 의견을 교환하였다. 이후 교육부에서는 감사마감회의에서 제시된 의견 등을 포함하여 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐, 2024. 2. 6.(1차), 2024. 2. 19.(2차) 감사처분심의회 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

1) 종합감사 수감(1991.) 후 32년 경과, 재무감사 미수감, 국고지원('21.) 규모 4년제 73교 중 2위

II. 감사대상기관 현황²⁾

1. 주요 연혁

학교법인 성균관대학은 1946. 9월 설립인가를 받은 이후(초대 이사장 A), 2023. 1월 제20대 이사장 B가 취임하였다. 또한, 대학은 1946. 9월 설립인가를 받은 이후(초대 학장 C), 1996. 〇〇이 대학 운영에 참여하였고, 2023. 1월 제22대 총장 D가 취임하였다.

2. 법인 현황

학교법인 성균관대학은 금번 감사대상인 성균관대학교를 설치·경영하고 있고, 이사 7명, 감사 2명 등 법인 임원 9명을 두고 있다.

[표 1] 학교법인 성균관대학 임원 현황

직 위	성 명	성 별	임 기	전·현직(주요경력)
이사장	B	-	-	-
이 사	-	-	-	-
이 사	-	-	-	-
이 사	D	-	-	-
이 사	-	-	-	-
이 사	-	-	-	-
이 사	-	-	-	-
감 사	-	-	-	-
감 사	-	-	-	-

3. 재정 현황³⁾

학교법인 성균관대학의 예산(법인회계)은 2022회계연도 21,509,894천원에서 2023회계연도 22,373,522천원으로 863,628천원(4.0%)증가하였고, 성균관대학교의 예산

- 2) 이 부분은 감사결과 지적된 문제점의 종합적 이해를 돕기 위해 감사대상기관의 현황을 기술한 것으로, 감사대상 기관이 제출한 자료 및 대학알리미를 바탕으로 작성되었으며 현장조사 등 감사의 방법으로 검증한 내용이 아님
3) 재정현황의 '예산'항목은 매 회계연도 본예산 기준임

(교비회계)은 2022회계연도 554,930,473천원에서 2023회계연도 615,886,944천원으로 60,956,471천원 증가(11.0%)하였다. 또한, 성균관대학교 산학협력단의 예산은 2022회계연도 348,756,801천원에서 2023회계연도 412,800,697천원으로 64,043,896천원 증가(18.4%)하였다.

[표 2] 학교법인 등 최근 3년간 예·결산 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021회계연도		2022회계연도		2023회계연도
	예 산	결 산	예 산	결 산	예 산
법인회계	25,239,246	41,436,061	21,509,894	28,684,436	22,373,522
교비회계	603,723,451	537,578,103	554,930,473	602,896,092	615,886,944
산단회계	299,261,985	325,959,936	348,756,801	372,226,414	412,800,697

4. 전임교원 확보 현황

성균관대학교의 전임교원 1인당 학생수는 학생정원 대비 16.70명이고, 재학생 대비 20.82명이며, 전임교원은 학생정원 대비 128.05%, 재학생 대비 103.83%를 확보하고 있다

[표 3] 전임교원 1인당 학생수 및 전임교원 확보 현황

(2023. 8. 기준)

구 분	학생수(명)			전임교원현황(명)	전임교원 1인당 학생수(명)	전임교원 확보율(%)
	학 부	대 학 원	계			
학생정원	13,527	11,858	25,385	1,520	16.70	128.05
재 학 생	19,173	12,473	31,646		20.82	103.83

5. 시설확보 현황

성균관대학교는 입학정원 기준(612,484㎡) 대비 103.5%의 교지를 확보(634,007㎡)하고 있고, 교사는 입학정원 기준(306,242㎡) 대비 182.7%를 확보(559,433㎡)하고 있다.

[표 4] 교육시설(교지·교사) 확보 현황

(2023. 8. 입학정원 기준)

구 분	기 준	보 유	확보율(%)
교지(㎡)	612,484	634,007	103.5
교사(㎡)	306,242	559,433	182.7

Ⅲ. 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과는 [표 5]와 같다.

[표 5] 감사결과 총괄

(단위 : 건, 명, 천원)

기관명	신분상 조치					행정상 조치	재정상 조치
	중징계	경징계	경고	주의	계		
학교법인 성균관대학	-	-	-	1명 (1건)	1명 (1건)	· 기관경고 1건 · 기관주의 1건 · 통 보 1건 · 통보(시정완료) 1건 【합계 4건】	-
성 균 관 대 학 교	-	-	7명 (7건)	16명 (17건)	23명 (24건)	· 기관경고 1건 · 통 보 6건 · 개 선 1건 【합계 8건】	· 회수 2건 45,734천원 【합계 2건】
합 계	-	-	7명 (7건)	17명 (18건)	24명 (25건)	· 기관경고 2건 · 기관주의 1건 · 통 보 7건 · 통보(시정완료) 1건 · 개 선 1건 【합계 12건】	· 회수 2건 45,734천원 【합계 2건】
교육부 등 <별도조치>	-	-	-	-	-	· 통보 1건 【합계 1건】	-

※ ()안은 신분상 조치 대상자에 대한 지적 건수 합계임 / ※ 퇴직자(경고 1명, 1건)는 총괄표에서 제외

※ 신분상 조치 경합 시에는 상위 조치로 함

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다.

- **재정 운용 책무성 제고** (부적합하게 사용한 연구비 등 회수, 45,734천원)
 - 주점에서 사용한 국가연구개발과제 연구비(2명, 404천원) 회수
 - 시공업체에서 사용하지 않은 건강 보험료 등 법정경비(25건, 45,330천원) 회수
- **교직원 등 근무기강 확립** (경고 등)
 - 공사계약을 체결하면서 계약이행보증금 등을 미징수하거나 규정된 금액보다 적게 징수한 직원(4명), 경고
 - 부속병원 주요보직자들이 '단란주점'에서 결제한 법인카드 사용 내역에 대해 아무런 조치 없이 그대로 집행한 직원(5명), 주의

- 시공업체에서 **사용하지 않은** 국민건강보험료 등 **법정경비를 감액·정산하지 않고** 시공업체가 제출한 **준공서류만을 근거로 공사대금을 지급한** 직원(5명), **경고·주의**
- **국고지원 사업 계약 관련 제한경쟁입찰을 실시하면서 입찰참가 자격을 중복으로 제한하는 등 계약관련 규정을 위반한** 직원(7명), **경고·주의**

이에 대하여 학교법인 성균관대학 이사장 및 성균관대학교 총장 등에게 공사 계약을 체결하면서 계약이행보증금 등을 미징수 하거나 규정된 금액보다 적게 징수한 관련자들에 대해 ‘경고’를 요구하는 등 총 9건의 감사결과를 처분 요구 하였다.

2. 처분 요구 사항 : 9건[붙임 참조]

붙임

처분 요구 사항(9건)

교 육 부

기관경고·통보(시정완료)

제 목 기업 직원 법인 업무 부여 등 부적정

소 관 기 관 학교법인 성균관대학

조 치 기 관 학교법인 성균관대학

내 용

1. 업무개요

학교법인 성균관대학은 2001. 2월부터 2023. 4월 감사일 현재까지 기업(○○) 소속 직원 3명¹⁾에게 법인 사무국 소관 업무를 부여해 오고 있고, 위 기업 소속 직원 중 1명(□□ 소속 E)에게는 법인회계 예·결산 등에 대한 관리 권한도 부여해 오고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」 제2조 제2호 및 제4호, 제70조의2에 따르면 “학교법인”이란 사립 학교만을 설치·경영할 목적으로 이 법에 따라 설립되는 법인을 말하고, “임용”이란 신규채용, 승진, 전보(轉補), 겸임, 파견 등을 말하며, 학교법인은 그의 사무를 처리하기 위하여 필요한 사무기구를 두되, 그 설치·운영과 사무직원의 정원·임용·보수·복무 및 신분보장에 관한 사항은 정관으로 정한다고 되어 있다.

그리고, 「학교법인 성균관대학 정관」 제89조 및 「학교법인 성균관대학 직원인사 규정」 제5조에 따르면 법인은 소관 업무를 처리하기 위하여 법인사무국을 두고, 법인 소속 직원은 이사장이 임용하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「사학기관 재무·회계 규칙」 제25조 제1항 및 제3항에 따르면 법인의 수입 기관과 지출명령기관은 그 법인의 이사장으로 하고, 세입징수 또는 지출명령에 관한 그 직무는 각각 소속 직원에게 사무를 위임할 수 있다고 되어 있다.

1) □□ 소속 E, △△ 소속 F, △△ 소속 G

따라서, 학교법인 성균관대학 이사장은 법인 사무를 처리하기 위하여 직무를 부여하고 법인회계에 대한 권한도 위임하고자 한다면, 사전에 관계 법령 등에 따라 법인 소속 직원으로 임용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

㉔ 기업 직원, 임용행위 없이 법인직원 채용 및 업무 부여

그런데도, 학교법인 성균관대학은 □□ 소속 직원인 E, △△ 소속 직원인 F, G 등 3명에게 [표 1] “미임용자(기업 소속 직원) 법인 소관 업무 부여 현황”과 같이 2001. 2월부터 2023. 4월 감사일 현재까지 임용행위 없이 법인 사무국 업무를 부여하여 운영하였다.

[표 1] 미임용자(기업 소속 직원) 법인 소관 업무 부여 현황

(기준일자 : 2023. 4. 감사일 현재)

연번	원소속	성명	법인 업무 부여 현황			
			부서(직위)	직무 수행 기간	수행 직무	임용 여부
1	□□	E	법인 사무국 (-)	-	법인 소관 인사, 재무 등 법인사무국 업무 총괄	X
2	△△	F	법인 사무국 (-)	-	법인 소관 재산관리	X
3	△△	G	법인 사무국 (-)	-	법인 소관 공사관리	X

※ 위 E 등 3명의 급여는 원 소속 기관인 □□ 및 △△에서 각각 지급

㉕ 법인회계 관리 권한 위임 부적정

특히, 법인은 위 □□ 소속 E가 사전에 법인 소속 직원으로 임용되지 않았기 때문에 위 E에게 사실상 법인회계 예·결산 등에 대한 관리 권한을 위임할 수 없는데도, [표 2] “미임용자(기업 직원) 법인회계 관리 권한 위임 현황”과 같이 2015회계연도부터 2023회계연도(감사일, 2023. 4.) 현재까지 예산 총액 769,477,612천원, 결산 총액 737,433,047천원 규모에 해당하는 법인회계 예·결산 등에 대한 관리 권한을 위임하였다.

[표 2] 미임용자(기업 직원) 법인회계 관리 권한 위임 현황

(기준일자 : 2023. 4. 감사일 현재)

회계연도	법인회계 규모 (단위: 천원)		법인회계 권한 위임 현황	
	예산 총액	결산 총액	대상자	부여 권한
2015	152,089,266	149,136,684	□□ 소속 E	법인회계 예·결산 등 집행 총괄 관리
2016	167,980,245	168,901,962		
2017	174,263,714	175,188,489		
2018	58,727,336	58,995,243		
2019	59,450,782	59,380,379		
2020	55,748,344	55,709,793		
2021	55,944,097	41,436,061		
2022	22,900,306	28,684,436		
2023	22,373,522	-		
합 계	769,477,612	737,433,047	-	-

※ 위 E 외 2명(F, G)은 법인회계 관련 부여 권한이 없음

4. 관계기관 의견

학교법인 성균관대학은 감사결과 확인된 문제점에 동의하면서 사전에 임용 행위 없이 법인 소관 직무를 부여하고 법인회계 관리 권한 등을 부여하게 된 이유는 ○○이 학교법인 경영에 참여한 1996년부터 관례적으로 이루어져 온 것이었으나, 금번 감사를 통해 문제점을 인지하게 되었다는 의견을 제시하였다.

아울러, 추후에는 동일한 사안이 발생하지 않도록 관련 절차를 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

학교법인 성균관대학 이사장은

① 앞으로 법인을 운영하면서 관계 법령 등에 따른 절차를 준수하도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (기관경고)

② 위 감사결과 지적내용에 대하여 학교법인 성균관대학은 2023. 6. 20. 임용 절차를 거친 E를 제외한 2명(F, G)은 기업으로 복귀하는 등 시정이 완료되었으나, 향후 유사 사례등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하니 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보(시정완료))

교 육 부

기관주의·통보·주의

제 목 법인회계 행사비 집행 부적정

소 관 기 관 학교법인 성균관대학

조 치 기 관 학교법인 성균관대학

내 용

1. 업무개요

학교법인 성균관대학은 「사립대학 재무·회계 규칙」 등 관련 규정에 따라 예산을 편성·집행하고, 2020회계연도부터 2022회계연도까지 법인 소관 행사를 준비하면서 ‘소모품비’ 등을 집행하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조 및 제33조 제1항에 따르면 법인의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 지출은 금융회사의 수표로 하는 방법, 금융회사의 예금계좌에 입금하는 방법 또는 전산망을 통한 자금 이체의 방법으로 한다고 되어 있다.

그리고, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조, 제17조 및 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 해설서(한국사학진흥재단, '19.11.)」에 따르면 회계 처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야 하고, 법인회계의 계정과목 및 그 내용은 자금계산서 계정과목 명세표 등으로 하며, ‘소모품비’는 각종 사무처리에 소요되는 일반소모품의 구입비용(복사용지·프린트 용지·간행물구독료 등 각종 사무용품비)으로 하도록 되어 있다.

또한, 「학교법인 성균관대학 재무회계규정」 제28조에 따르면 회계 처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 학교법인 성균관대학은 예산을 집행하고자 할 경우에는 금융회사의 수표, 예금계좌 입금, 전산망을 통한 자금 이체의 방법으로 하여야 하고, '소모품비' 계정과목을 집행할 때에는 복사용지·프린트용지·간행물구독료 등 각종 사무용품 구입에 소요되는 비용으로 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

㉔ 계정과목 오집행 관련

그런데도, 학교법인 성균관대학은 2020. 3월부터 2023. 4월 감사일 현재까지 법인 행사를 진행하기 위한 목적으로 와인을 구입하면서 해당 물품이 사무처리 목적의 소모품에 해당하지 않음에도, [표 1] “법인회계 계정과목 집행 부적정 현황”과 같이 법인 행사용 와인 구입비 총 39건, 합계 11,685,000원을 '소모품비' 계정과목으로 집행하였다.

[표 1] 법인회계 계정과목 집행 부적정 현황

(단위 : 병, 원)

연번	지출일자	사용목적	계정과목	구입품목	수량	지출금액
1	2020.03.27.	법인 행사용	소모품비	와인	20	400,000
2	2020.05.20.	법인 행사용	소모품비	와인	3	150,000
3	2020.06.19.	법인 행사용	소모품비	와인	10	500,000
4	2020.10.20.	법인 행사용	소모품비	와인	3	477,000
5	2020.12.17.	법인 행사용	소모품비	와인	3	120,000
6	2020.12.28.	법인 행사용	소모품비	와인	3	840,000
7	2021.02.19.	법인 행사용	소모품비	와인	2	300,000
8	2021.04.20.	법인 행사용	소모품비	와인	1	150,000
9	2021.05.20.	법인 행사용	소모품비	와인	3	120,000
10	2021.05.20.	법인 행사용	소모품비	와인	2	300,000
11	2021.07.20.	법인 행사용	소모품비	와인	10	480,000
12	2021.07.20.	법인 행사용	소모품비	와인	5	410,000
13	2021.07.20.	법인 행사용	소모품비	와인	1	150,000
14	2021.09.17.	법인 행사용	소모품비	와인	1	150,000
15	2021.12.20.	법인 행사용	소모품비	와인	10	820,000
16	2021.12.20.	법인 행사용	소모품비	와인	2	300,000
17	2022.01.20.	법인 행사용	소모품비	와인	1	150,000
18	2022.01.20.	법인 행사용	소모품비	와인	1	200,000
19	2022.02.18.	법인 행사용	소모품비	와인	1	150,000
20	2022.02.18.	법인 행사용	소모품비	와인	1	150,000
21	2022.03.20.	법인 행사용	소모품비	와인	1	150,000
22	2022.03.17.	법인 행사용	소모품비	와인	1	150,000
23	2022.04.20.	법인 행사용	소모품비	와인	6	492,000
24	2022.04.20.	법인 행사용	소모품비	와인	3	450,000

연번	지출일자	사용목적	계정과목	구입품목	수량	지출금액
25	2022.05.20.	법인 행사용	소모품비	와인	1	150,000
26	2022.06.20.	법인 행사용	소모품비	와인	1	150,000
27	2022.06.20.	법인 행사용	소모품비	와인	5	410,000
28	2022.08.19.	법인 행사용	소모품비	와인	6	366,000
29	2022.08.19.	법인 행사용	소모품비	와인	1	150,000
30	2022.09.20.	법인 행사용	소모품비	와인	1	150,000
31	2022.10.20.	법인 행사용	소모품비	와인	1	150,000
32	2022.11.18.	법인 행사용	소모품비	와인	4	328,000
33	2022.11.18.	법인 행사용	소모품비	와인	5	326,000
34	2022.11.18.	법인 행사용	소모품비	와인	3	450,000
35	2022.12.20.	법인 행사용	소모품비	와인	1	150,000
36	2022.12.20.	법인 행사용	소모품비	와인	1	150,000
37	2023.01.20.	법인 행사용	소모품비	와인	6	408,000
38	2023.02.20.	법인 행사용	소모품비	와인	2	300,000
39	2023.02.20.	법인 행사용	소모품비	와인	8	488,000
합 계					42	11,685,000

그 결과, 행사 진행을 위하여 필요한 물품이었다면 ‘행사비’, 외부기관 방문 등을 위하여 필요한 물품이었다면 ‘업무추진비’ 등으로 집행하였어야 할 위 금원 합계 11,685,000원을 ‘소모품비’ 계정으로 오집행 하는 결과를 초래하였다.

㉔ 행사비 현금 집행 부적정 관련

또한, 학교법인 성균관대학은 법인회계를 집행할 경우 금융회사의 수표, 입금 또는 자금 이체의 방법으로 하여야 함에도, 2020. 6.부터 2022. 8.까지 [표 2] “법인회계 자금 집행 부적정 현황”과 같이 총 3차례에 걸쳐 법인 행사용 와인 등 주류를 구입하면서 수령 확인이 가능한 객관적 증빙도 없이 현금을 직접 지급하는 방식으로 법인회계에서 합계 1,262,800원을 집행하였다.

[표 2] 법인회계 자금 집행 부적정 현황

(단위 : 원, 병)

연번	지출일자	사용목적	계정과목	구입품목	수량	지출금액	대금 집행 방식
1	2020.06.24.	법인 행사용	행사비	와인	5	325,000	현금 지급
2	2020.06.24.	법인 행사용	행사비	와인	6	390,000	현금 지급
3	2022.08.30.	법인 행사용	행사비	양주	2	547,800	현금 지급
합 계					13	1,262,800	

그 결과, 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리되어야 하는 법인 회계 처리의 신뢰성과 공정성을 저해하는 결과를 초래하였다.

4. 관계기관 의견

학교법인 성균관대학은 감사결과 확인된 문제점에 동의하면서 법인회계 집행 시 금융회사의 입금 등을 통하지 않고 현금으로 지급하게 된 사유는 시중가격보다 저렴하게 구입하기 위하여 면세점을 방문한 지인을 통해 구매하였기 때문이고, 행사용 주류를 구입하면서 '소모품비' 계정과목에서 처리한 것은 관련 법령 등을 숙지하지 못해 업무 착오로 발생한 일로, 추후에는 법인회계 예산을 집행할 경우 관계 법령 등을 준수하여 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

학교법인 성균관대학 이사장은

① 앞으로 관련 법령 등을 준수하여 법인회계를 집행하도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (기관주의)

② 또한, 예산집행 시 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 상 계정과목을 준수하시기 바랍니다. (통보)

③ 행사용 와인 등 주류를 구입하면서 수령 확인이 가능한 객관적 증빙 없이 총 3건, 합계 1,262,800원을 현금으로 지급한 H에 대해 '주의' 조치하시기 바랍니다. (주의)

교 육 부

기관경고·통보

제 목 교육용기본재산(성균관대학교 글로벌센터) 운용·관리 부적정

소 관 기 관 성균관대학교

조 치 기 관 성균관대학교

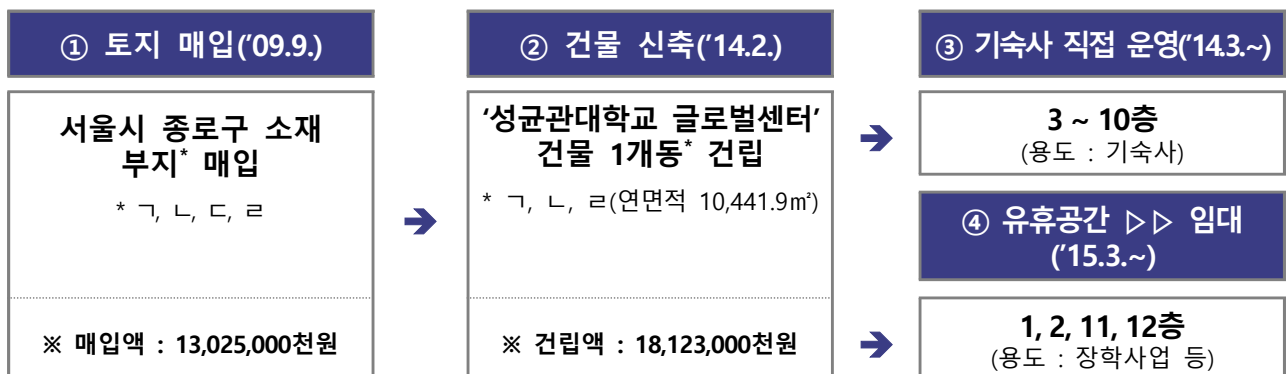
내 용

1. 업무개요

성균관대학교는 서울시 종로구 ㄱ 외 2필지¹⁾에 위치한 교육용기본재산인 ‘성균관대학교 글로벌센터(연면적 10,441.9㎡, 총 15개층; 지상 12층~지하 3층)’를 2014. 3월부터 2023. 4월 감사일 현재까지 학생 기숙사(교육연구시설) 목적으로 운영하고 있다.

또한, 위 ‘성균관대학교 글로벌센터’ 중 일부 공간(연면적 1,928.3㎡, 4개층)에 대하여 2015. 3월부터 2023. 4월 감사일 현재까지 ‘▷▷’에 기한을 정하지 않은 채 무기한 무상²⁾으로 사용하도록 임대해 오고 있다.

[참고 1] 교육용기본재산 ‘성균관대학교 글로벌센터’ 건축 과정



1) 서울특별시 종로구 ㄱ, ㄴ, ㄹ

2) ▷▷는 2004. 6.부터 2014. 7.까지 ‘성균관대학교 글로벌센터’ 건립기금 명목으로 10,463,774천원을 기부하였으며, 2014. 8. 성균관대학교는 ▷▷이 해당 건물 4개 층을 무상으로 사용할 수 있도록 상호 간 협약 체결

[참고 2] 교육용기본재산(성균관대학교 글로벌센터) 운영 현황

(단위 : 원)

구분	층수	임대 여부 (사용자)	전체 면적 (임대면적)	사용 용도	사용 기간	비고
지상	12층	임대(▷▷)	660.72㎡ (575.3㎡)	강당 등	'15.3.1.~'23.4. 감사일 현재	
	11층	임대(▷▷)	655.33㎡ (575.3㎡)	게스트하우스	'15.3.1.~'23.4. 감사일 현재	
	지상 3~10층	직접운영(대학)	5,242.64㎡ (-)	기숙사 운영	'14.3.1.~'23.4. 감사일 현재	
	지상 2층	임대(▷▷)	658.8㎡ (575.3㎡)	▷▷ 사무실	'15.3.1.~'23.4. 감사일 현재	1~2층 전용 승강기 (▷▷)
	지상 1층	임대(▷▷)	385.2㎡ (202.4㎡)	로비 등	'15.3.1.~'23.4. 감사일 현재	
지하	지하 1~3층	대학	2,839.30㎡ (-)	주차장 등	대학 직접 운영	
합 계			10,441.9㎡ (1,928.3㎡)	-		

※ 임대면적은 계단 등을 제외하고 실사용 공간을 기준으로 함(「글로벌센터 건물 이용 등에 관한 업무 협약서」 제2조)

2. 관계법령 및 판단기준

「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조, 제21조 제2항 및 제43조에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 학교에 속하는 회계의 세출예산은 목적외 사용하지 못하며, 법인의 모든 재산의 관리책임자는 이사장이 되고, 학교에 속하는 교육용기본재산과 학교용 보통재산의 운용책임자는 학교의 장으로 한다고 되어 있다.

또한, 「사립대학(법인) 기본재산 관리안내서(교육부, '22.6, '23.11.)」에 따르면 교육용 기본재산은 교육목적으로 사용되어야 하고, 교육 및 연구 활동에 지장을 주지 않는 범위 내에서 유희 교육용 기본재산을 임대 등에 활용할 수 있으나 무상 임대, 20년 초과 장기 임대 등 통상적인 시장 질서에 반하는 임대 행위는 금지한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도, 성균관대학교는 2015. 3. 1. 교육용기본재산인 글로벌센터(지상 12층 ~ 지하 3층; 연면적 10,441.9㎡) 중 4개 층(1, 2, 11, 12층; 연면적 1,928.3㎡)에 대해 ▷▷의 목적물 사용기간은 무기한으로 하고^(제3조), 학교는 ▷▷가 사용대차하는 목적물에 대해 사용료를 부과하지 않는다^(제7조 제1항)는 조건을 명시하여 ▷▷와 “글로벌센터에 관한 사용대차 계약”을 체결하였다.

그 결과, 성균관대학교는 2015. 3월부터 2023. 4월 감사일 현재까지 [표 1] “교육용 기본재산(성균관대학교 글로벌센터) ▷▷ 무상·장기 임대 현황”과 같이 교육용기본 재산인 글로벌센터를 무상 임대·장기 임대함으로 인해 통상적인 시장 질서에 반하는 임대 행위를 초래하게 되었다.

[표 1] 교육용기본재산(성균관대학교 글로벌센터) ▷▷ 무상·장기 임대 현황

(단위 : 원)

구분	층수	사용주체	임대면적	임대용도	임대기간	보증금	임대료
지상	12층	▷▷	575.3㎡	강당 및 창고	2015.3.1.~무기한	무상	무상
	11층	▷▷	575.3㎡	게스트하우스	2015.3.1.~무기한	무상	무상
	2층	▷▷	575.3㎡	▷▷ 사무실	2015.3.1.~무기한	무상	무상
	1층	▷▷	202.4㎡	로비 및 편의시설	2015.3.1.~무기한	무상	무상
임대면적 합계			1,928..3㎡	-			

4. 관계기관 의견

성균관대학교는 본 감사 결과 확인된 문제점에 동의하면서 교육용기본재산인 글로벌센터를 ▷▷에게 무기한 무상으로 임대하게 된 것은 관련 법령 등을 인지하지 못하였고, ▷▷가 2015년부터 2023년 감사일 현재까지 대학에 장학금으로 약 10억 원을 기부하고 있는 점 등 종합적으로 학교 발전에 도움이 된다고 판단하였기 때문이라는 의견을 제시하였다.

아울러, 향후 교육용 기본재산인 글로벌센터를 운용하면서 관계 법령 등을 준수하여 ▷▷와 임대차계약 등을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

성균관대학교 총장은

① 교육용기본재산에 대하여 통상적인 시장 질서에 반하는 임대 행위를 하는 일이 없도록 관계 법령 등을 준수하여 업무를 추진하시기 바랍니다. (기관경고)

② 또한, 유휴 교육용 기본재산에 대하여는 「사립대학(법인) 기본재산 관리 안내서 (교육부, '22.4, '23.11.)」에 따라 임대를 허용³⁾하되, 무상 임대, 20년 초과 장기 임대 등 통상적인 시장 질서에 반하는 임대 행위를 금지하는 개선방안을 마련해 유상 계약을 추진하시기 바랍니다. (통보)

3) ① 학교의 교육 및 연구 활동에 지장이 없고, ② 다른 법령에 따라 학교 내 설치가 금지된 시설·업종이 아니라면, 교육용 기본재산을 제한 없이 임대 허용

교 육 부

통보·경고

제 목 공사계약 계약이행보증금 미징수 등 부적정

소 관 기 관 삼성창원병원

조 치 기 관 성균관대학교

내 용

1. 업무개요

성균관대학교 부속병원(이하 “삼성창원병원”)은 「사립학교법」 및 「사학기관 재무·회계 규칙」에 따라 부속병원회계를 운영하면서, 공사·제조·구매·용역 또는 그 밖의 계약을 체결 할 때 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에서 정하는 바에 따라 일반경쟁, 지명경쟁, 수의계약 등 계약 사무를 처리하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사학기관 재무·회계 규칙」 제38조 제3항에 따르면 계약담당자가 공사계약을 체결하고자 하는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제52조 제1항을 준용하여 계약상대자로 하여금 계약보증금을 계약금액의 100분의 15이상 납부하는 방법, 계약보증금을 납부하지 않고 공사이행보증서를 제출하는 방법의 어느 하나에 해당하는 방법을 선택하여 계약이행의 보증을 하게 해야 한다고 되어 있다.

한편, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제50조 제6항 제3호에 따르면 계약금액이 5천만원 이하인 계약을 체결하는 경우 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있으나, 이 경우 계약서에 그 사유 및 면제금액을 기재하고 계약보증금지급각서를 제출하게 하여 이를 첨부하여야 한다¹⁾고 되어 있다.

1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제49조 제4항

따라서, 삼성창원병원이 공사계약을 체결하는 경우에는 공사 계약금의 100분의 15이상의 계약이행보증금을 받거나 공사이행보증서 또는 계약보증금지급각서를 제출받아 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 못하는 경우를 대비하는 등 건전하고 안정적인 공사계약 사무가 처리되도록 만전을 기하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도, 삼성창원병원은 2020. 3월부터 2023. 2월까지 총 55건의 공사계약(계약 금액 합계 : 3,936,850천원)에 대하여 공사이행보증서 및 계약보증금지급각서 등을 제출받지 아니한 채, [표] “공사계약 계약이행보증금 미징수 현황”과 같이 계약 이행 보증금 등을 징수하지 아니하거나 일부(계약금의 10%)만을 징수하였다.

【표】 공사계약 계약이행보증금 미징수 현황

(단위 : 천원)

회계연도	계약건수	계약금 합계	징수된 계약이행보증금(건)	미징수 계약이행보증금(건)
2020	23	1,336,380	9,400(3)	191,057(23)
2021	22	1,486,140	54,130(6)	168,792(22)
2022	10	1,114,330	34,310(4)	132,840(10)
합 계	55	3,936,850	97,840(13)	492,689(55)

※ 삼성창원병원 제출자료 재구성(세부내역 【붙임】)

그 결과, 위 기간 삼성창원병원의 공사계약 계약이행보증금 미징수액이 492,689천원에 이르는 등 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 못할 경우를 대비하지 못하여 건전하고 안정적인 공사계약 사무 처리를 저해하였다.

4. 관계기관 의견

삼성창원병원은 담당자들이 관련규정을 숙지하지 못한 채 공사계약이 아닌 일반 계약(물품·용역) 시 적용하여야 할 「국가계약법 시행령」 제50조 제1항 및 제6항에 따라 계약금액의 10%를 계약보증금으로 수령해왔으며, 계약금액이 5천만원 이하의 공사계약 건은 계약보증금을 면제하였다면서, 이번 감사로 인해 오류를 인지하였고, 향후 공사계약 시 제52조 제1항을 준수하여 계약금액의 15%를 계약보증금으로 수령토록 하겠으며, 공사계약 담당자들을 대상으로 교육을 실시하는 한편, 현재 진행 중인 공사 건에 대하여는 즉시 보증금을 수령하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

성균관대학교 총장은

① 공사가 진행 중인 건에 대해 관련업체로부터 미징수한 계약이행보증금 또는 공사이행보증서 등을 징수하시고, 동일한 사례가 발생하지 않도록 재발방지대책을 마련하시기 바랍니다. **(통보)**

② 또한, 공사계약을 체결하면서 계약이행보증금 등을 미징수 하거나 규정된 금액보다 적게 징수한 I 등 4명에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. **(경고)**

【붙임】

공사계약 계약이행보증금 미징수 현황

※ 생략

교 육 부

개선·통보·주의

제 목 부속병원 주요보직자 업무추진비 집행 부적정

소 관 기 관 삼성창원병원

조 치 기 관 성균관대학교

내 용

1. 업무개요

성균관대학교 부속병원(이하 “삼성창원병원”)은 「사립학교법」 및 「사학기관 재무·회계 규칙」에 따라 부속병원회계를 운영하면서, 주요보직자(원장, 진료부원장, 행정부원장 등)에 대한 업무추진비를 자체 지침(“업무추진비 규정”)에 따라 연(월)간 정액으로 배분하고 배분 범위¹⁾ 내에서 법인카드 영수증 확인 절차만을 거쳐 지출하고 있다.

[표 1] 삼성창원병원 “업무추진비 규정”

제1조 (목적) : 생략

제2조 (지급대상 및 한도) : 원장(월) 3,000천원, 부원장(월) 2,000천원, 교수직 보직자(월) 300~1,500천원

제3조 (업무추진비의 용도)

① 정액 업무추진비는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 비용을 말한다.

1. 외빈초청 접대 경비 2. 해외출장 지원 경비 3. 축.조의 접대
4. 퇴직직원의 격려 경비 5. 직원의 격려 경비 6. 대외업무추진 및 홍보활동 등

② 비정액 업무추진비는 예산의 범위 내에서 원활한 병원경영의 소요 경비로 집행한다.

제4조 (세부 기준 등)

업무추진비 집행의 목적, 일시, 장소 및 대상 등에 관한 세부 기준 및 지출 증명서류의 기재사항 등은 원장이 별도로 정할 수 있다.

제5조 (지급방법) 정액 업무추진비는 매월 초에, 비정액 업무추진비는 품의에 의거 집행한다.

1) 행정부원장의 경우 월 2,000천원으로 연간 24,000천원 범위에서 사용 가능

2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」 제29조 제2항 및 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조 및 제32조에 따르면 학교에 속하는 회계는 교비회계와 부속병원회계로 구분할 수 있고, 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례 규칙(교육부령)」 제2조 제3항 및 제15조 제2호에 따르면 학교의 부속병원회계는 일반적으로 인정되는 의료법인의 병원 회계에 준하여 회계처리를 하고, 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야 한다고 되어 있으며, 「의료기관 회계기준 규칙(보건복지부령)」 제4조 제2항 관련 「재무제표 세부 작성방법(보건복지부고시)」에 따르면 회계처리 및 보고는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야 한다고 되어 있다.

그리고, 「삼성창원병원 법인카드 사용 지침²⁾」 제2조 및 제5조에 따르면 법인카드 집행은 객관적인 자료와 증거에 의하여 처리하여야 하고, 예산의 목적 외에 사용하지 못하도록 되어 있으며, ‘단란주점, 룸싸롱, 골프장 등’의 업종에는 법인카드 사용을 제한하되, 업무 관련한 사유로 부득이한 경우에는 사용이 가능하게 되어 있다.

따라서, 삼성창원병원 보직자들은 법인카드를 사용할 경우 원칙적으로 ‘단란주점’ 등 ‘카드 사용 제한업종’이 아닌 곳에서 사용하되, 예외적으로 업무 관련한 부득이한 사유가 있을 경우 신뢰할 수 있는 객관적인 자료와 증거를 갖추어 법인카드를 사용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도, 삼성창원병원 J 등 2명은 「삼성창원병원 법인카드 사용 지침」에 따라 ‘단란주점, 룸싸롱, 골프장 등’에서의 법인카드 사용이 제한되어 있음에도, 2020년 4월부터 2023년 3월까지 [표 2]와 같이 법인카드 사용 제한 업종인 ‘단란주점’에서 사용한 비용 총 4건, 합계 1,900,000원을 결제하였고, 예산 집행담당자들은 동 결제 내역에 대한 소명 자료를 받거나 업무 관련 여부 등을 검토하지도 않은 채 법인카드 영수증만을 근거로 그대로 집행하였다.

2) 2022. 3. 2. 시행되었으며, 지침 시행 이전 삼성창원병원은 대학 지침(「성균관대학교 법인카드사용지침」)을 준용

[표 2] 부득이한 사유(소명) 없이 집행된 '단란주점' 업종 지출 내역

연번	카드사용일	사용시각	결제금액(원)	업 체 명	업종명	비 고(사용자)
1	2020-04-14	22:45:29	890,000	▽▽	단란주점	J
2	2023-01-04	22:04:28	300,000	◁◁	단란주점	K
3	2023-03-13	22:54:30	320,000	◁◁	단란주점	K
4	2023-03-23	23:35:42	390,000	♡♡	단란주점	K
계			1,900,000			

4. 관계기관 의견 및 검토결과

① 관계기관 의견

삼성창원병원은 카드 사용 제한업종인 '단란주점'에서 사용한 결제내역에 대해 지출 당시 즉각적이고 구체적인 자료 입수(보관)가 미흡하였으나, 현장 감사기간('23. 4. 19. ~ 4. 28.) 이후인 2023. 5. 18. 및 6. 20. 2차례에 걸쳐 '사용자, 목적, 참석자, 장소' 등을 기재하고, 장소선정 착오(업종 구분 모호, 노래방기기가 비치되어 있는 '일반 술집')로 인한 것이었다는 내용 등을 정리한 소명자료를 제출하였기 때문에 이를 업무와 무관한 지출로 보고 회수하기는 어려울 것으로 판단된다는 의견을 제출하였다.

② 검토결과

삼성창원병원은 지출 당시 즉각적이고 구체적인 자료 입수(보관)가 미흡하였으나, 해당 지출 내용에 대하여 개인별 확인 후 소명하였고, 장소선정 착오였음에 따라 이를 업무와 무관한 지출로 보고 회수하기는 어려울 것으로 판단한다고 주장한다.

그러나, 삼성창원병원에서도 인정하는 바와 같이 지출 당시 업무를 잘 챙기지 못하고, 감사 시 지적된 이후에야 비로소 제출된 '사용자, 회의주제, 참석자 등'을 기재한 간략한 소명내역(A4 1장)을 업무와 관련된 객관적인 자료이며 증거라고 주장하는 점은 인정하기 어렵고,

“노래방기기가 비치되어 있는 일반 술집”이란 「식품위생법 시행령」 제21조 제8호 다목3)에 따르면 '단란주점영업'이라고 정의되어 있으며, 카드사용 상세내역 또한

3) 단란주점영업 : 주로 주류를 조리·판매하는 영업으로서 손님이 노래를 부르는 행위가 허용되는 영업

명백히 ‘단란주점’으로 업종명이 확인되고, 나아가, 카드사용자들이 병원에 제출한 카드 영수증(매출전표)에도 ‘○○단란주점’으로 상호명이 확인되는 바, 업종 구분이 모호하여 착오로 장소를 선정하였다는 주장 또한 그대로 받아들이기 어렵다.

5. 조치할 사항

성균관대학교 총장은

① 법인카드 사용 시 ‘업무와 관련한 사유로 부득이한 경우’에 대한 구체적 사례 및 집행절차 등을 포함하여 명확한 집행기준을 마련하시기 바랍니다. **(개선)**

② 카드 사용 제한업종인 ‘단란주점’에서 법인카드를 사용하여 병원 자체 지침을 위반한 J, K 등 2명에 대해 신분상 조치 및 회수(1,900,000원) 등 관련규정에 따라 적의조치하시기 바랍니다. **(통보)**

③ 또한, J 등 2명이 ‘단란주점’에서 결제한 내역에 대해 아무런 조치 없이 그대로 집행함으로써 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례 규칙」 등을 위반한 L, M, N, O, P 등 5명에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. **(주의)**

교 육 부

통보·주의·회수·<별도조치>통보

제 목 산학협력단 연구비 사용 부적정

소 관 기 관 성균관대학교 산학협력단

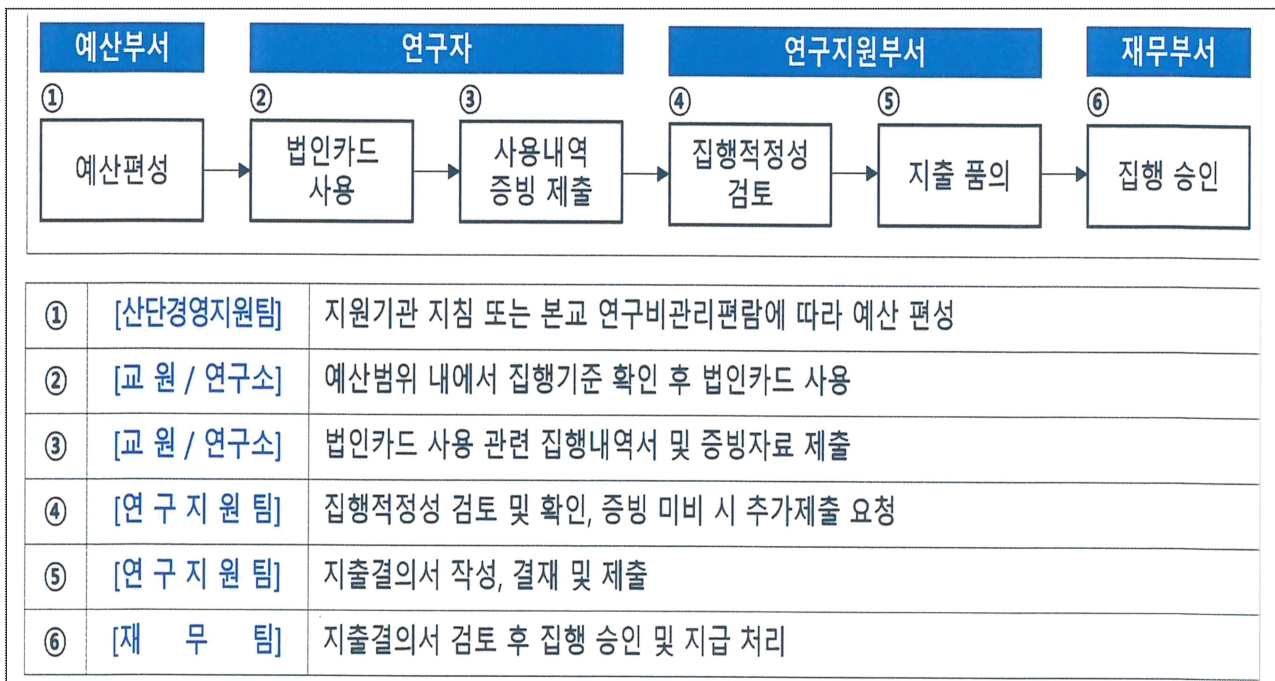
조 치 기 관 성균관대학교

내 용

1. 업무개요

성균관대학교는 「성균관대학교 사무분장 규정」에 따라 산학협력단 연구지원팀에게 “연구비 정산 및 집행실적 보고” 업무를 담당하게 하고, 총무처 재무팀에게 “산학협력단 재무회계에 관한 사항” 등 산학협력단 회계·지출 등에 관한 업무를 담당하게 하고 있으며, 이에 따른 산학협력단 연구비 및 법인카드 사용 절차는 아래 [표]와 같다.

[표] 산학협력단 연구비 및 법인카드 사용 절차



2. 관계법령 및 판단기준

「국가연구개발혁신법」 제31조 제1항에 따르면 올바른 연구윤리 확보를 위하여 연구자 및 연구개발기관은 국가연구개발활동을 수행하는 경우 연구개발비의 사용 용도와 사용기준을 위반한 행위 등 국가연구개발사업 관련 부정행위는 하여서는 아니 되고, 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」 제4조 제1항에 따르면 연구개발 기관은 법, 영, 규칙, 이 고시, 다른 법령 및 행정규칙, 협약 및 연구개발기관의 자체 규정에서 정하는 연구개발비 사용과 관련된 규정에 따라 책임감 있고 투명하게 연구 개발비를 사용하여야 한다고 되어 있다.

그리고, 「성균관대학교 연구비 관리규정」 제10조에 따르면 연구비는 연구계획 및 연구목적에 부합되도록 집행되어야 하고, ‘재무회계규정’, ‘검수규정’ 등 본교 관련 규정과 산학협력단장이 정한 연구비관리지침을 준수하여 집행되어야 하며, 이에 따른 정산책임은 연구책임자가 진다고 되어 있고, 「성균관대학교 연구비 관리편람」 제3장 제4절 “비목별 연구비 집행 기준” 4. 연구활동비(회의비)에 따르면 ‘회의비’는 음료 및 다과비, 회의식대로 집행할 수 있으나, 회의를 진행하기 어렵다고 판단되는 일반식당 등은 불인정한다고 되어 있다.

또한, 「성균관대학교 법인카드사용지침」 제8조에 따르면 평일 23시 이후, 주말 (토요일 및 일요일) 및 법정 공휴일에는 사용을 제한하고, 행사 등의 업무 관련된 사유로 부득이한 경우에는 사용 가능하다고 되어 있다.

따라서, 성균관대학교 소속 연구자는 연구비 관련 규정 및 법인카드 사용 지침 등을 준수하여 국가연구개발사업으로 회의가 어렵다고 판단되는 일반음식점 및 주점과 같은 장소에서는 연구과제 회의비를 사용하여서는 아니되고, 법인카드 사용을 제한하는 심야 시간대, 공휴일 등에는 부득이한 경우 외 법인카드를 사용하여서는 아니되며, 지출담당자는 이를 위반하여 사용된 집행 영수증에 대해서 원칙적으로 불인정하여야 하고, 부득이한 경우에는 업무관련 사유 등을 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도, 성균관대학교는 2020. 11월부터 2022. 12월까지 [표] “산학협력단 연구비 부적정 사용 현황”과 같이 Q가 2022. 9. 30. 회의 진행이 어렵다고 판단되는 주점에서

국가연구개발과제 연구비(회의비)를 사용하거나, S가 2020. 11. 21.(토) 행사 등 업무 관련 부득이한 사유에 대한 소명 없이 사용이 제한되는 공휴일에 법인카드(간접비)를 사용하는 등 위 Q 등 총 6명이 합계 1,201,400원의 연구비를 부적정하게 사용하였는데도, 별다른 조치 없이 그대로 집행하였다.

【표】 산학협력단 연구비 부적정 사용 현황

(단위 : 원)

연번	소 속	직위	성명	결제일자	요일	결제 시간	상호	업종	결제금액	재원/ 위반사항
1	-	-	Q	2022-09-30	금	21:51:06	☞☞	주점	271,000	직접비(국고) / 장소
	○연구과제명: ㄹ 과제 ○연구비 총액 : 1억원 / ○ 기간 : 2020.4.1.~2024.12.31. ○지원기관 : 한국산업기술평가관리원									
2	-	-	R	2022-07-18	월	20:06:48	☞☞	주점	133,000	직접비(국고) / 장소
	○연구과제명: ㄹ 과제 ○연구비 총액 : 2.2억원 / ○ 기간 : 2022.2.21.~2023.12.31. ○지원기관 : 한국환경산업기술원									
소계									404,000	
3	-	-	S	2020-11-21	토	13:27:47	☆☆	주점	172,000	간접비 / 공휴일
4	-	-	T	2022-06-18	토	19:55:44	●●	주점	201,000	간접비 / 공휴일
5	-	-	U	2022-09-27	화	23:24:02	■	주점	218,000	간접비 / 심야시간
6	-	-	V	2022-12-30	금	23:55:54	▲▲	주점	206,400	간접비 / 심야시간
소계									797,400	
합 계									1,201,400	

4. 관계기관 의견

성균관대학교는 감사결과 확인된 문제점에 대한 지적을 수용하면서, 위 ‘회의비’ 집행내역은 ‘주점’ 등 회의를 진행하기 어려운 장소에서 부적정하게 사용된 것을 인정하며 향후 재발 방지를 위한 방안을 마련하겠다고 답변하였고, 구체적으로 연구비 집행의 건전성 제고를 위해 집행 기준을 보완¹⁾하고, 정기적으로 내부교육을 진행(부적정 집행 예시 포함)하겠다는 의견을 제시하였다.

1) 연구를 위한 ‘부득이한 경우’에 대한 구체적 사례 등을 포함한 연구비 계정(연구활동비, 대학연구활동지원금)의 명확한 집행기준 마련 등

또한, 이번 감사를 계기로 관계 법령을 더욱 철저히 준수하여 국가연구개발기관으로서 국가혁신역량 제고 등에 이바지할 수 있도록 최선을 다하겠다고 답변하였다.

5. 조치할 사항

성균관대학교 총장은

① 연구비(간접비)로 법인카드 사용을 제한하는 ‘심야 시간대’, ‘공휴일’에 사용하여 자체지침을 위반한 S 등 4명과, 이에 대해 아무런 검토 없이 그대로 집행한 W 등 8명에 대해 신분상조치 및 회수(797,400원) 등 관련규정에 따라 적의조치하시기 바랍니다. (통보)

② 또한, 국가연구개발사업 연구비(회의비)를 관련 규정에 맞지 않게 사용한 Q, R 등 2명에 대해 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (주의)

③ 아울러, 위 연구자들이 규정에 맞지 않게 사용한 연구비 합계 404,000원을 회수하여 관련 회계에 세입조치 하시기 바랍니다. (회수)

<별도조치>

(관련기관 통보)

교 육 부

통보·주의

제 목 지식재산권 미신고 부적정

소 관 기 관 성균관대학교 산학협력단

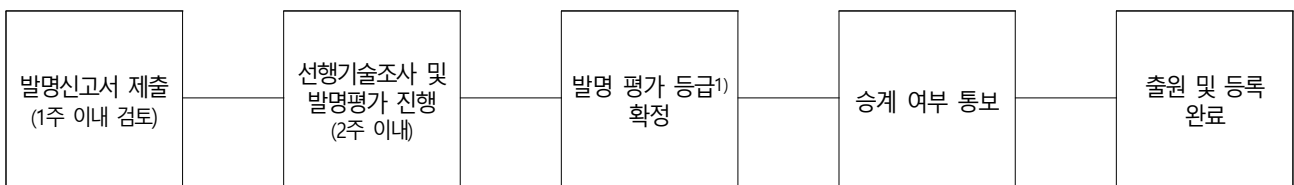
조 치 기 관 성균관대학교

내 용

1. 업무개요

성균관대학교는 「발명진흥법」 및 「성균관대학교 지식재산권 관리규정」에 따라 소속 교원, 직원, 연구원, 학생 및 기타 연구업무에 종사하는 자의 직무발명 등 지식재산권을 [표 1]의 절차에 따라 관리하고 있다.

[표 1] 지식재산권 신고 절차



2. 관계법령 및 판단기준

「발명진흥법」 제2조, 제10조 제1항 및 제12조에 따르면 “직무발명”이란 종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자등의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말하고, 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록을 받았거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받으면 사용자 등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권에 대하여 통상실시권을 가지고, 종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 문서로 알려야 한다고 되어 있다.

1) S,A,B,C,D 5등급으로 나누어져 있으며, B등급 이상 특허에 대해서만 교비 지원 및 승계 통보

또한, 「성균관대학교 지식재산권 관리규정」 제3조 내지 제6조에 따르면 “직무발명”이라 함은 연구자 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 본교 또는 산학협력단의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말하며, 산학협력단은 연구자 등이 완성한 직무발명에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한다고 되어 있고, 연구자 등은 직무발명을 완성하였을 경우 직무발명의 원활한 승계를 위한 발명신고서, 내용 설명서, 양도증, 선행기술자료 등 필요서류를 산학협력단장에게 제출하여야 하며, 연구자 등은 산학협력단장이 승계 여부를 결정한 이후가 아니면 직무발명을 개인 명의로 특허출원을 하거나 제3자에게 양도 또는 대여할 수 없다고 되어 있다.

그리고, 「성균관대학교 지식재산권 관리 업무처리 지침」 제4조 제1항에 따르면 연구자 등이 직무발명에 해당하는 지식재산권을 개인 및 타인 명의로 출원(등록)한 경우에는 즉시 산학협력단장에게 권리양도를 하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 성균관대학교 교직원 등은 직무발명을 완성하였을 경우 발명신고서 등 소정의 필요서류를 산학협력단장에게 제출하여야 하고, 산학협력단장이 승계 여부를 결정한 이후가 아니면 개인명의로 특허출원 등을 할 수 없으며, 개인 명의로 출원 등을 한 경우에는 즉시 산학협력단장에게 권리양도를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도, 성균관대학교 X 등 2명은 2018.8월부터 2022.1월까지 [표 2] “직무발명2) 미신고 현황”과 같이 총 3건의 직무발명을 하고도 산학협력단에 신고하지 아니하고 개인 명의로 출원(등록)하였다.

[표 2] 직무발명 미신고 현황

연번	소속	직	성명	권리	발명의 명칭	출 원		등 록	
						출원번호	일자	등록번호	일자
1	-	-	X	특허	ㄴ 발명	-	2018.08.16	-	2019.03.28
					ㄷ 발명	-	2019.07.29	-	2019.12.27
2		-	Y	특허	ㅇ 발명	-	2022.01.24	-	2023.02.10

2) 성균관대학교 산학협력단은 해당 특허를 직무발명으로 확인

그 결과, 「발명진흥법」 제10조 및 제12조, 「성균관대학교 지식재산권 관리규정」 제5조, 제6조, 「성균관대학교 지식재산권 업무처리지침」 제3조를 위반하여 학교의 기술 축적과 합리적인 이익조정을 어렵게 하는 결과를 초래하였다.

4. 관계기관 의견

성균관대학교는 감사결과를 수용하면서, 대상자들에 대한 1차 소명 내용을 확인 받은 상태이고, 이를 바탕으로 2차 소명 확인 및 특허심의위원회에 회부하여 규정 위반에 따른 징계 의뢰 여부를 판단할 예정이며, 개인이 취득한 이익이 있는 경우에는 징계 의뢰를 진행하고, 개인이 취득한 이익이 없는 경우에는 정당발명자인 경우 본교 지분만큼의 권리 환수를 진행하고, 정당발명자가 아닌 경우에는 발명자 삭제 조치를 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

성균관대학교 총장은

① 신고하지 않은 직무발명에 대하여 관련 규정에 따라 권리관계 변경 처리 등 조치하고, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다. (통보)

② 또한, X, Y 등 2명에게 '주의' 조치하시기 바랍니다. (주의)

교 육 부

경고·주의·회수

제 목 시설공사 법정경비 미정산 부적정

소 관 기 관 성균관대학교, 삼성창원병원

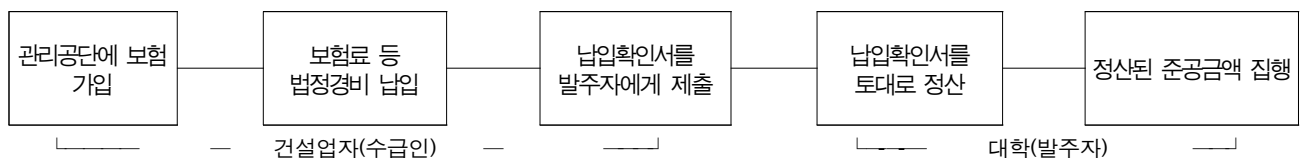
조 치 기 관 성균관대학교

내 용

1. 업무개요

성균관대학교 및 삼성창원병원(이하 “성균관대학교 등”)은 「건설산업기본법」 및 「산업안전보건법」 등의 규정에 따라 [표]와 같이 시설공사 법정경비 정산 업무를 처리하고 있다.

【표】 법정경비 정산 절차



2. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제22조 제7항, 「같은법 시행령」 제25조 제1항 제9호, 제26조의2 제3항에 따르면 건설공사 도급계약의 당사자는 건설업자가 의무적으로 부담하여야 하는 국민건강보험료 등(국민건강·국민연금·노인장기요양보험료)을 도급금액 산출내역서에 분명하게 적어야 하며 발주자는 건설업자가 보험료 등을 납부한 내역을 확인하고, 도급금액 산출내역서에 명시된 보험료 등이 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과금액을 정산하도록 되어 있다.

또한, 「산업안전보건법」 제72조 제5항 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(노동부 고시)」 제8조에 따르면 다른 목적에 사용하거나 사용하지 않은 산업안전보건관리비에 대하여 계약금액에서 감액 조정하도록 되어 있다.

따라서, 성균관대학교 등은 시설공사를 준공하면서 건설업자(수급인)가 사용한 국민건강보험료 등 법정경비 및 산업안전보건비에 대한 자료를 제출받아 적정하게 검토하고, 미사용분에 대해서는 정산·감액 처리하여 관련 대금을 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도, 성균관대학교 등은 2020. 11월부터 2022. 8월까지 시설공사 준공 시 건설업자(수급인)가 제출한 국민건강보험료 등 법정경비에 대한 준공서류를 검토·정산하면서 【붙임 1】 “시설공사 국민건강보험료 등 부적정 정산 현황”과 같이 “ㄴ 공사”(계약금액 : 645,043천원, 계약자 : ▶▶) 등 총 15건(대학 5건, 병원 10건)의 공사에 대하여 납부내역이 없는 국민건강 보험료 등 법정경비를 감액·정산하지 않고 건설업자(수급인)가 제출한 준공서류만을 근거로 준공금액을 확정하여, 지급하지 않아야 할 미사용 법정경비 합계 36,440,388원을 지급하였다.

또한, 성균관대학교 등은 2020. 10월부터 2022. 7월까지 시설공사 준공 시 건설업자(수급인)가 제출한 준공서류를 검토·정산하면서 【붙임 2】 “시설공사 산업안전보건관리비 부적정 조정 현황”과 같이 “ㄷ 공사”(계약금액 : 64,000천원, 계약자 : ▼▼) 등 총 10건(대학 1건, 병원 9건)의 공사에 대하여 부적합하게 사용하거나 사용 근거가 없는 산업안전보건관리비를 감액·정산하지 않고 건설업자(수급인)가 제출한 준공서류만을 근거로 준공금액을 확정하여, 지급하지 않아야 할 산업안전보건관리비 합계 8,889,210원을 지급하였다.

4. 관계기관 의견

성균관대학교 등은 감사결과에 동의하면서 건설업자(수급인)가 제출한 법정경비 증빙 서류를 업무담당자가 면밀하게 검토하지 않아 발생한 문제점으로 향후 관련 업무추진에 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

성균관대학교 총장은

① 관련 법률을 위반하여 시설공사 법정경비 정산을 부적정하게 처리한 업무담당자 및 관리자 총 12명 중

- 미정산 금액 합계 500만원 이상인 업무담당자 Z, 삼성창원병원 AA 등 2명에게는 ‘경고’조치 하시고,

- 미정산 금액 합계 300만원 이상 500만원 미만인 업무담당자 삼성창원병원 AB 및 관리·감독 의무를 소홀히 한 AC, 삼성창원병원 AD 등 2명, 총 3명에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (경고·주의)

② 또한, 정산(감액)하지 않은 법정경비 합계 36,440,388원 및 산업안전보건관리비 합계 8,889,210원을 관련 업체(▶▶ 등 총 15개 업체)로부터 회수하여 관련 회계에 세입조치하기 바랍니다. (회수)

【붙임1】

시설공사 국민건강보험료 등 부적정 정산 현황

※ 생략

【붙임2】

시설공사 산업안전보건관리비 부적정 조정 현황

※ 생략

교 육 부

통보·경고·주의

제 목 입찰참가 자격 중복 제한 등 부적정

소 관 기 관 성균관대학교

조 치 기 관 성균관대학교

내 용

1. 업무개요

성균관대학교는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「산학협력단 회계처리 규칙」, 「대학혁신지원사업 사업비 집행 및 관리기준」 및 「3단계 산학연협력 선도대학 육성사업(LINC 3.0) 사업비 관리운영지침」¹⁾ 등 관련 규정에 따라 국고지원금으로 집행되는 공사·제조·구매·용역 등 관련 계약업무를 처리²⁾하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「산학협력단 회계처리 규칙」 제14조에 따르면 국가 또는 지방자치단체로부터 지원 받은 출연·보조금의 집행은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 또는 「사학기관재무회계규칙」 제35조(계약의 원칙) 등의 규정을 준용한다고 되어 있고, 「대학혁신지원사업 사업비 집행 및 관리기준」에 따르면 계약방법·절차는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 시행령을 준수하도록 되어 있으며, 「3단계 산학연협력 선도대학 육성사업(LINC 3.0) 사업비 관리운영지침」에 따르면 계약방법, 계약절차 등 세부집행절차는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 시행령」에 따르도록 되어 있다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조 제1항에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야하나, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는

1) 「사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업 사업비 관리운영지침」을 포함함. 이하 같다.

2) 성균관대학교는 구매관리처에서 대학 및 산학협력단 계약 관련 업무를 일괄 처리

바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의 계약을 할 수 있다고 되어 있다.

그리고, 「같은 법 시행령」 제21조 제1항에 따르면 법 제7조 제1항 단서에 따라 경쟁참가자의 자격을 제한할 수 있는 경우와 그 제한사항은 각호와 같고, 이 경우 제1호부터 제6호까지 및 제9호의 제한사항에 대한 구체적인 제한기준은 기획재정부령으로 정한다고 되어 있다.

<「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」>

제21조(제한경쟁입찰에 의한 계약과 제한사항등) ① 법 제7조 제1항 단서에 따라 경쟁참가자의 자격을 제한할 수 있는 경우와 그 제한사항은 다음 각 호와 같다. 이 경우 제1호부터 제6호까지 및 제9호의 제한사항에 대한 구체적인 제한기준은 기획재정부령으로 정한다.

1. 기획재정부령이 정하는 금액의 공사계약의 경우에는 시공능력 또는 당해 공사와 같은 종류의 공사실적(「시행규칙」 제24조 제1항 : 건설공사의 경우 추정가격 30억원 이상, 전문공사 등의 경우 추정가격 3억원 이상)
2. 특수한 기술 또는 공법이 요구되는 공사계약의 경우에는 당해 공사수행에 필요한 기술의 보유상황 또는 당해 공사와 같은 종류의 공사실적
3. 특수한 설비 또는 기술이 요구되는 물품제조계약의 경우에는 당해 물품제조에 필요한 설비 및 기술의 보유상황 또는 당해 물품과 같은 종류의 물품제조실적
4. 특수한 성능 또는 품질이 요구되어 다음 각 목의 품질 인증 등을 받은 물품을 구매하려는 경우에는 그 품질 인증 등을 받은 물품인지 여부

- <중 략> -

6. 추정가격이 기획재정부령으로 정하는 금액미만인 계약의 경우에는 법인등기부상 본점소재지(「시행규칙」 제24조 제2항 : 건설공사의 경우 83억원, 전문공사 등의 경우 10억원, 물품의 제조·구매·용역 등의 경우 2.2억원)

- <중 략> -

8. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제6조에 따라 중소벤처기업부장관이 지정·공고한 물품을 제조·구매하는 경우에는 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자
- 8의2. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제7조의2 제2항 제1호에 따른 제한경쟁입찰 방법에 따라 물품 제조·구매 계약 또는 용역 계약을 체결하는 경우에는 같은 호에 따른 공동사업에 참여한 소기업 또는 소상공인

9. 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 계약이행의 부실화를 방지하기 위하여 필요하다고 판단하여 특별히 인정하는 경우에는 경쟁참가자의 재무상태(「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제5조 제3항 : 현재 부도상태에 있거나 파산등으로 정상적인 영업활동이 곤란하다고 인정되지 아니하는 경우)

10. 추정가격이 고시금액 미만인 물품의 제조·구매 또는 용역의 경우에는 다음 각 목의 구분에 따른 자(국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등의 기획재정부장관이 정하는 고시금액 : 2.2억원)

가. 추정가격이 1억원 미만인 물품의 제조·구매 또는 용역의 경우에는 「중소기업기본법」 제2조 제2항에 따른 소기업, 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제1항에 따른 벤처기업 또는 「중소기업창업 지원법」에 따른 창업기업

나. 추정가격이 1억원 이상인 물품의 제조·구매 또는 용역의 경우에는 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자

11. 특정지역에 소재하는 자가 생산한 물품을 구매하려는 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자인지 여부

가. 「지역중소기업 육성 및 혁신촉진에 관한 법률」에 따른 중소기업특별지원지역에 입주한 자

나. 「농어촌정비법」에 따른 농공단지에 입주한 자

한편, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제25조 제5항에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 영 제21조 제1항에 따라 제한경쟁입찰에 참가할 자의 자격을 제한함에 있어서 같은 항 각 호 또는 각 호 내의 사항을 중복적으로 제한하여서는 아니되나, 영 제21조 제1항 제6호의 사항에 따라 제한하는 경우에는 같은 항 제2호의 사항과 중복하여 제한할 수 있으며, 영 제21조 제1항 제8호 또는 제10호의 사항에 따라 제한하는 경우에는 같은 항 각 호의 사항과 중복하여 제한할 수 있다고 되어 있다.

따라서, 성균관대학교는 대학혁신지원사업 등 국고지원금으로 집행하는 계약을 실시할 경우 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하여 입찰을 부칠 수 있으나, 특별한 사항 외에는 제한경쟁입찰에 참가할 자의 자격을 중복적으로 제한하여서는 아니되고, 공사·물품구매 등 계약의 종류에 따라 경쟁참가자의 자격을 제한하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도, 성균관대학교는 2020. 5월부터 2023. 2월까지 대학혁신지원사업 등 국고지원 사업 관련 계약에 대한 제한경쟁입찰을 실시하면서 【붙임】 “입찰참가 자격 중복 제한 등 현황”과 같이 총 18건(계약금액 합계 : 2,225,824천원)에 대해 입찰 참가 자격 요건을 ① 입찰 공고일 기준 최근 3년 이내 대학(교) 및 정부/공공기관의 단일 준공공사 실적금액이 입찰 추정금액 이상(☞제21조 제1항 제1호), ② 신용평가 등급 BB+업체(☞제21조 제1항 제9호), ③ 사업장의 소재지가 서울/경기/인천 소재 업체(☞제21조 제1항 제6호) 등 입찰에 참가할 자격을 중복(①&②&③ 중복, ①&② 중복 등)으로 제한하여 입찰을 실시하였다.

나아가, 【붙임】 “입찰참가 자격 중복 제한 등 현황”의 ‘위반사항’란 기재와 같이 “ㄱ 공사”(계약일 : 2020.05.11., 추정가격 : 52,107천원) 등 18건(계약금액 합계 : 1,937,074천원)은 추정가격 3억원 미만의 공사계약이거나 물품구매계약으로 공사실적 또는 사업수행 실적 등으로 제한할 수 있는 경우가 아님에도 공사실적 등을 포함하여 제한경쟁 입찰을 실시하였다.

4. 관계기관 의견

성균관대학교는 감사결과에 동의하고, 업무담당자 또한 관련 법령을 명확하게 파악하지 못한 실수임을 인정하며, 향후 관련 업무추진에 각별히 유의하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

성균관대학교 총장은

① 앞으로 계약업무 추진 시에 입찰참가 자격을 중복하여 제한하지 않는 등 관련 법령을 준수하여 계약업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)

② 또한, 시설공사 등 계약업무를 처리하면서 계약관련 규정을 위반한 AE(퇴직으로 불문), AF 등 2명에게 '경고', AG, AH, AI, AJ, AK 등 5명에게 '주의' 조치하시기 바랍니다. (경고·주의)

【붙임】

입찰참가 자격 중복 제한 등 현황

※ 생략

IV. 현지조치 사항

지 적 건 명	지 적 내 용	조치할 사항
【법인회계】		
1. 상근고문 업무 추진비 사용 부적정	○ 2020. 3. 19. 사임한 前 상임이사 AL을 별도의 임용절차 없이 직제에 근거 없는 상근고문 지위를 부여하고, 2020. 3월부터 2021. 1월까지 총 56건, 합계 6,907,000원의 업무추진비 집행 【「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 제17조, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 해설서」】	【학교법인 성균관대학】 ○ 통보 - 직제에 근거 없는 상근고문 업무추진비 지원과 관련하여 관계 규정을 정비하고 향후 같은 사례가 발생하지 않도록 주의 바람
2. 시재금(보유현금) 관리 부적정	○ 지출원은 상용의 소액지출을 위하여 100만원 이하의 현금을 보관할 수 있다고 되어 있는데도, 2020. 3월부터 2023. 4월 감사일 현재까지 최대 6,877,790원(‘22.10.27. 잔액기준)을 시재금(보유현금)으로 보관하는 등 관련 규정 위반 ※ 「사학기관 재무·회계 규칙」과 달리 법인 규정으로 소액 지급을 대비하여 1,000만원 이하의 지급준비금을 보유할 수 있다고 규정 【「사학기관 재무·회계 규칙」 제33조, 「학교법인 성균관대학 법인 재무회계규정」 제38조】	【학교법인 성균관대학】 ○ 통보 - 시재금(보유현금) 관련 규정을 관계법령에 따라 현행화하고, 향후 같은 사례가 발생하지 않도록 주의 바람
【교비·병원회계】		
3. 연구결과물 미제출 부적정	○ 삼성창원병원(부속병원) 교수 14명은 총 연구과제 29건에 대하여 연구결과물 제출기한을 도과하여 2023. 4월 감사일 현재까지 미제출 【「삼성창원병원 신진연구자 연구과제 지원 지침」, 「삼성창원병원 기관연구윤리심의위원회(IRB) 표준작업지침서」】	【삼성창원병원】 ○ 통보 - 미제출 연구결과물이 제출될 수 있도록 적절한 조치를 하기 바람

지 적 건 명	지 적 내 용	조치할 사항
4. 규정에 없는 복지비 지출 부적정	○ 병원 자체규정이 아닌 “○○ 임원 치과진료 지원 규정*(‘09.9.10.)”을 근거로 행정부원장 치과 진료비를 부속병원회계에서 지급 하는 등 2020. 8월부터 2023.12월까지 총 28건, 합계 20,543,740원을 자체규정 등 근거 없이 집행 * ◀◀, □□, ◀◀ 등 ○○ 관계사 임원 및 배우자의 치과 진료 지원내용을 담고 있음 【「사립학교법」 제29조 제2항, 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조 제2호】	【삼성창원병원】 ○ 통보 - 근거 없는 지원과 관련하여 관계규정을 마련하여 집행하고 향후 같은 사례가 발생하지 않도록 주의 바람
5. 일반경쟁입찰 입찰 참가 제한 부적정	○ 2022. 3월부터 2023. 3월까지 연도별 의약품 일반경쟁입찰 2건을 실시하면서 관련규정에 위배하여 입찰참가 자격 제한* *일반경쟁입찰 공고문에 ①납품실적, ②지역(거리) 제한 【「사학기관 재무 회계 규칙」 제35조 제1항, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목, 「삼성창원병원 재무회계규정」 제51조】	【삼성창원병원】 ○ 통보 - 일반경쟁입찰 규정을 준수하고, 지명경쟁 입찰 등 계약의 목적에 맞는 입찰 방법을 적용하기 바람
6. 연구비 사용 부적정	○ AM(삼성창원병원)은 기업체 연구지원 과제를 수행하면서 동 연구과제 참여 연구원이 사적으로 사용한 연구비카드 지출영수증을 지출부서에 연구활동(회의비) 경비로 청구 하여 수령(83,600원) 【「사립학교법」 제29조 제2항, 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조 제2호, 「삼성창원병원 연구과제 및 연구비 관리 규정」 제2조 및 제9조】	【삼성창원병원】 ○ 회수 - 부당하게 지출된 83,600원을 관련자로부터 회수하여 병원회계에 세입 조치하기 바람 ○ 통보 - 향후 같은사례가 발생하지 않도록 연구회의비 집행을 철저히 하시기 바람

지 적 건 명	지 적 내 용	조치할 사항
7. 실험실습비 집행 부적정	○ 2020. 3월부터 2023. 2월까지 실험실습과 무관한 학과사무실 비품구입비 등 합계 578,752,760원을 실험실습비 계정으로 집행 ○ 4개 부서에서 총 4차례에 걸쳐 선물구입비로 합계 2,376,400원을 실험실습비에서 집행 【「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조 및 제21조 제2항, 「사학기관 재무회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조 제2호 및 제77조】	【성균관대학교】 ○ 통보 - 관련규정에 따라 계정과목을 준수하여 예산집행에 철저를 기하기 바람
8. 부설 한국사서교육원 교안 개발 부적정	○ AN*은 2020학년도 성균관대학교 부설 한국사서교육원 준사서과정 교안제작 시 출판 도서가 무단으로 복제된 네이버 블로그 자료를 결과물로 제출하여 교안개발비로 총 2회, 합계 3,000,000원 수령 * 22.2.28.자로 퇴직 ** 오라클로 배우는 데이터베이스 개론과 실습('14) 【「저작권법」 제10조, 제37조, 제46조, 「성균관대학교 교직원보수규정」 제4조의2】	【성균관대학교】 ○ 회수 - AN으로부터 부당 지급된 교안개발비 합계 3,000천원을 회수하여 관련회계에 세입 조치하기 바람 ○ 통보 - 향후 관계규정에 근거하여 예산을 집행하시기 바람
9. 업무용차량 사용 부적정	○ 2020. 3월부터 2023. 4월 감사일 현재까지 AO 외 1명의 출·퇴근 시 업무용 차량을 지원하고 유류비 합계 1,071,210원을 교비회계에서 집행 【「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조 및 제21조 제2항, 「성균관대학교 교직원 보수규정」 제4조의2】	【성균관대학교】 ○ 통보 - 공용차량을 사적으로 이용하는 일이 없도록 차량관리에 철저를 기하기 바람 ○ 회수 - 부당지급된 유류비 합계 1,071천원을 회수하여 교비회계에 세입 조치하기 바람

지 적 건 명	지 적 내 용	조치할 사항
【산단·연구비】		
10. 국가연구개발사업 연구시설·장비 정보등록 부적정	○ 국가연구개발사업으로 구축한 연구시설장비 (구축비용 3천만원 이상) 총 68건, 합계 3,805,519천원에 대하여 ZEUS(연구시설·장비 종합정보시스템)에 미등록 【「과학기술기본법」 제28조, 「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준 지침」 제3조, 제20조 및 제21조】	【성균관대학교】 ○ 통보 - ZEUS에 미등록한 연구시설장비에 대하여 관련 규정에 따라 등록하고, 연구시설장비 구입 시 관련 규정 등을 준수하기 바람
11. 회의비 집행 부적정	○ 교수 2명은 다른 연구과제에 대해 동일 시간, 동일 장소에서 회의비를 집행하면서 중복 참여자를 각각 참여한 것으로 산정하여 합계 247,000원을 초과하여 집행 【「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률 시행령」 제27조, 「국가연구개발혁신법」 제13조, 제31조 및 제32조, 「성균관대학교 연구비 관리규정」 제10조, 「성균관대학교 연구비관리편람」】	【성균관대학교】 ○ 회수 - 관련자로부터 초과 집행된 247,000원을 회수하여 산단회계에 세입조치하기 바람 ○ 통보 - 회의비 집행 시 관련 규정 등을 준수하기 바람
12. 외부기관 미참여 회의비 집행 부적정	○ 교수 1명은 한국연구재단 지원 과제에 대해 회의비를 집행하면서 외부기관 참석자 없이 내부직원만으로 회의를 진행하고, 총 17건, 합계 2,202,920원의 회의비 집행 【「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률 시행령」 제27조, 「국가연구개발혁신법」 제13조, 제31조 및 제32조, 「국가연구개발사업 연구개발비 사용기준」 제25조, 「성균관대학교 연구비관리편람」】	【성균관대학교】 ○ 회수 - 관련자로부터 부적정하게 집행된 회의비 합계 2,202,902원을 회수하여 관련회계에 세입조치하기 바람 ○ 통보 - 회의비 집행 시 관련 규정 등을 준수하기 바람

지 적 건 명	지 적 내 용	조치할 사항
13. 개인명의 특허출원 (등록 관련)	○ 책임연구원 1명(AP)은 2019. 9월부터 2021. 7월 까지 4건의 특허를 개인명의로 출원·등록 【「성균관대학교 지식재산권 관리규정」 제3조 내지 제6조, 「성균관대학교 지식재산권 업무처리지침」 제2조 및 제3조】	【성균관대학교】 ○ 통보 - AP의 특허에 대하여 직무발명으로 판단 될 시 관련 규정에 따라 조치하기 바람
【시설 · 물품】		
14. 시설공사 지체 상금 미부과	○ 2020. 3월부터 2023. 4월까지 시설공사 4건에 대해 업체가 준공기한으로부터 짧게는 18일 길게는 25일 지나 계약이행을 완료하였음에도 합계 5,321천원 상당의 지체상금 부과 없이 계약금액 전액을 업체에 지급 【「성균관대학교 재무회계규정」 제90조】	【성균관대학교】 ○ 회수 - 관련 규정에 따라 시설공사 지체상금을 해 당 업 체 로 부 터 회수하여 교비회계에 세입조치하기 바람